



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-656-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 24 de Junio de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-83987-SI-SDMEYA - Licitación Pública N° 17/2008: Reconocimiento de mayores costos para la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN TODO EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

VISTO los Decretos Municipales Nros. 1113/2008, 1566/2008, 513/2009, 982/2009, 1142/2009, 2839/2009, 2931/2009, 1656/2010, 1856/2010, 2495/2010, 2280/2011, 602/2012, 1991/2012, 1268/2013, 3307/2013, 916/2014, 2438/2014, 4196/2014, 1734/2015, 282/2016, 2165/2016, 3204/2016, 3292/2016, 602/2017, 2462/2017, 3104/2017, 1000/2018, 1731/2018, 2683/2018, 9/2019, 402/2019, 828/2019, 1237/2019, 2288/2019, 21/2020, 1672/2020, 1866/2020, 810/2021, 1052/2021, 1683/2021, 1757/2021, 836/2022, 1354/2022, 1846/2022, 2035/2022, 2131/2022, 2293/2022, 447/2023, 1414/2023, 1658/2023, 2016/2023, 2272/2023, 19/2024, 245/2024, 732/2024, 1677/2024, 1807/2024, 149/2025, 266/2025 y 529/2025, los Expedientes Municipales Nros. 4243/2009, 4523/2009, 16902/2017, 17916/2018, 16236/2019, 11031/2020, 6923/2021, 14524/2021, 14775/2022, 16106/2023 y 5229/2008 (Cuerpos 0 a 5 – Alcances 1 a 68), EX-2025-00036565-SI-SDMEYA y EX-2025-00083987-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que por Decreto N° 1113, de fecha 21 de mayo de 2008, se realizó el llamado correspondiente a la Licitación Pública N° 17/2008 para la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN TODO EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”;

Que por Decreto N° 982, de fecha 24 de abril de 2009 (expediente N° 4523/2009), se adjudicó a las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, la citada contratación por las tareas inicialmente previstas, más la limpieza de sumideros y mantenimiento de espacios verdes, por el término de seis (6) meses, prorrogado para los sucesivos ejercicios fiscales;

Que por Decreto N° 602/2017, se estableció la utilización de los índices publicados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la determinación del gatillo establecido en el punto 1.2.7.4.2 del contrato;

Que a la fecha, las empresas contratistas hicieron reserva expresa en los recibos de pagos del municipio, de solicitar los ajustes correspondientes;

Que por Decretos Nros. 2462/2017, 3104/2017, 1000/2018, 1731/2018, 2683/2018 y 409/2019, se prorrogaron los servicios contratados;

Que por Decreto N° 829/2019, se aprobó el Acta de Readecuación Económica Financiera Contractual, siendo prorrogada la contratación, a partir de la misma, por Decretos Nros. 1237/2019, 21/2020, 1672/2020, 1866/2020, 810/2021, 1683/2021, 1757/2021 y 2293/2022 sucesivamente, hasta el 31 de diciembre de 2023;

Que por Decreto N° 1725/2023 (expediente N° 9835/2023), se modificó el Plan de Trabajo, incorporándose el servicio “Sistema de Carga y Descarga Bilateral de Contenedores de tres metros cúbicos (3 m³) de Capacidad y Servicio de Limpieza y Lavado de Cestos Papeleros”, conforme lo dispuesto por artículo 2.1.9 del Pliego de Bases y Condiciones;

Que, por Decreto N° 1807, del 20 de diciembre de 2024, se prorrogó la contratación hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive;

Que por Decreto N° 529, del 19 de mayo de 2025, se autorizó el último reconocimiento por incrementos de los costos, a partir del mes de febrero de 2025, estableciéndose los siguientes valores para los servicios contratados: a) Servicio N° 1 (Recolección): Pesos Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Seis (\$ 58.229.496,00) – IVA incluido; b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): Pesos Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cinco (\$ 5.253.365,00) – IVA incluido, y c) Servicio N° 3 (Barrido): Pesos Nueve Millones Ochocientos Dos Mil Siete (\$ 9.802.007,00) – IVA incluido;

Que desde entonces, no se han autorizado nuevas recomposiciones en los precios de los servicios objeto del presente contrato;

Que, por EX-2025-00083987-SI-SDMEYA, con fecha 10 de junio de 2025, las empresas adjudicatarias solicitaron una nueva redeterminación de los valores contractuales, en virtud del incremento de los costos de los insumos principales vinculados a la prestación y de los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los cuales han generado un desequilibrio en la ecuación económico-financiera del contrato; situación que se encuentra detallada y evidenciada en el análisis económico contenido en el informe de la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas IF-2025-00093170-SI-JGAB, de fecha 23 de junio de 2025;

Que la citada Comisión ha expresado en distintas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio, a efectos de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, de los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por las adjudicatarias, recomendando, en forma unánime, autorizar el reconocimiento de los siguientes valores en los servicios prestados y a prestar, a partir del 1° de mayo de 2025, por todo concepto: a) Servicio N° 1 (Recolección): Pesos Sesenta y Un Millones Novecientos Cinco Mil Ochocientos Cuarenta con Ochenta y Cinco Centavos (\$ 61.905.840,85) – IVA incluido; b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): Pesos Cinco Millones Seiscientos Un Mil Seiscientos Noventa y Seis con Veintidós Centavos (\$ 5.601.696,22) – IVA incluido y c) Servicio N° 3 (Barrido): Pesos Diez Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con Tres Centavos (\$ 10.357.559,03) – IVA incluido;

Que las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante los períodos de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del expediente EX-2025-00083987-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato y su prórroga;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la

Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones referentes a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2008), a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios devengados a partir del 1° de mayo de 2025, estableciéndose los siguientes valores:

- a) Servicio N° 1 (Recolección): Pesos Sesenta y Un Millones Novecientos Cinco Mil Ochocientos Cuarenta con Ochenta y Cinco Centavos (\$ 61.905.840,85) – IVA incluido;
- b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): Pesos Cinco Millones Seiscientos Un Mil Seiscientos Noventa y Seis con Veintidós Centavos (\$ 5.601.696,22) – IVA incluido y
- c) Servicio N° 3 (Barrido): Pesos Diez Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con Tres Centavos (\$ 10.357.559,03) – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- Las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, renuncian, con la notificación del presente, a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.06.24 16:46:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2025.06.24 16:59:54 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.06.24 17:15:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro